

1500132-68.2020.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
... das drogas apreendidas ao crime de tráfico.

Não há sequer indícios nesse sentido, o que torna DESPROPORCIONAL a acusação veiculada na denúncia.

Vejamos:

O acusado foi flagrado em ponto de tráfico em posse de somente 3 "pinos" de cocaína (3,1g) e 1 porção de maconha (1,55g), além de 60 reais.

Não se sabe como, nem porque chegou-se a absurda conclusão de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500132-68.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500132-68.2020.8.26.0038
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2020146/2020 - DEL.POL.ARARAS, 6032447 - DEL.POL.ARARAS, 364/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2020146 - DEL.POL.ARARAS, 364/20/805 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL ARRUDA DE MARCO

Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado RAFAEL ARRUDA DE MARCO, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 23h44, na Rua Servidor Público, 407, Jardim José Ometto, nesta cidade e Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas ao consumo de terceiros, consistindo em 0,66 g de cocaína, distribuídas em três porções, bem como 1,17 g de maconha, em uma porção,

substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 40) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 47). A denúncia foi recebida em 23 de março de 2021 (fls. 48/49) e o acusado foi devidamente citado (fls.72).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas (fls. 74/75), bem como interrogado o réu ao final (fls. 123).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 124 - MP e 125/129 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiente probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelas fotografias (fls. 09/10), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 11), pelo laudo químico toxicológico (fls. 16/18), bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime de tráfico é, todavia, incerta.

Interrogado, o réu Rafael Arruda de Marco declarou que estava no local dos fatos para comprar entorpecentes, vez que é usuário. Declarou que a droga localizada consigo era para uso pessoal. Disse que comprou 03 (três) pinos de maconha, pagando R\$10,00 (dez reais) por cada um deles e que o dinheiro apreendido com ele era proveniente de seu trabalho. Afirmou trabalhar com seu pai e informa já ter sido preso por tráfico. Disse não conhecer os policiais que efetuaram sua prisão (fls. 123).

O policial militar Wagner Roberto Gonçalves, em solo policial, disse que:

"que estava em patrulhamento de rotina, com seu parceiro de farda e testemunha, quando avistaram o investigado recebendo dinheiro de um motoqueiro e entregando um objeto; Que acharam a atitude do mesmo suspeita e abordaram o indivíduo; Que consigo no bolso da bermuda estavam R\$60,00 (sessenta reais), e dentro de sua cueca estavam tres pinos, de substancia que se aparenta ser cocaína, bem como um bucha de substancias que aparente ser maconha; Que diante dos fatos passaram o investigado no pronto socorro e na sequencia ate esta delegacia para providencias de policia judiciaria." (fls.13)

Em juízo os policiais Wagner e Marcos Antonio confirmaram a versão acima.

São as provas dos autos.

Impossível concluir-se pela destinação das drogas apreendidas ao crime de tráfico.

Não há sequer indícios nesse sentido, o que torna DESPROPORCIONAL a acusação veiculada na denúncia.

Vejamos:

O acusado foi flagrado em ponto de tráfico em posse de somente 3 "pinos" de cocaína (3,1g) e 1 porção de maconha (1,55g), além de 60 reais.

Não se sabe como, nem porque chegou-se a absurda conclusão de que o réu é traficante. Talvez por relevação divina.

Como se sabe, o Estado deve provar a destinação das drogas ao tráfico, não havendo em Direito Penal presunção de culpa.

Aliás, o princípio constitucional prevê a presunção de INOCÊNCIA.

Entretanto, no caso, não houve investigação, não havia delação indicando o réu como traficante.

Em suma, não havia NADA, tendo sido o réu acusado (injustamente) do grave crime de tráfico. Reitero sem qualquer respaldo fático ou probatório.

A absolvição é, assim, de rigor.

Por outro lado, restou devidamente comprovado que o réu possuía em seu poder as drogas apreendidas, o que possibilita a condenação pelo crime do art. 28, da Lei 11.343/2006.

Sendo o condenado primário, a pena aplicável é de a ADVERTÊNCIA.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RAFAEL ARRUDA DE MARCO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de ADVERTÊNCIA.

Declaro, entretanto, desde já, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do condenado pela prescrição entre a data do recebimento da denúncia (23 de março de 2021; fls. 48/49) e a presente data, observando que, por se tratar de condenado menor de 21 anos ao tempo do fato, o lapso prescricional é reduzido pela metade.

Isento de custas por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento do numerário apreendido, servindo a presente como ofício; lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA